



PUTUSAN

Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Dimas Dwi Hermawan Bin Suyono;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 18 September 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pondok Kobong, RT/RW 031/007, Kel. Sumberpetung,
Kec. Kalipare, Kab. Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa II :

Nama lengkap : Rudik Harmoko Bin Poniman (alm);
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Banduroto RT/RW 024/006, Kel. Sempol, Kec.
Pagak, Kab. Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 April 2026 dan ditahan di rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2026 sampai dengan tanggal 06 Mei 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Mei 2026 sampai dengan tanggal 15 Juni 2026;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2026 sampai dengan tanggal 04 Juli 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2026 sampai dengan tanggal 31 Juli 2026;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 01 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 29 September 2026 ;

Terdakwa dipersidangan hadir sendiri tanpa didampingi Advokat ;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1074/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby tanggal 02 Juli 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1074/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby tanggal 02 Juli 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 10 September 2026, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DIMAS DWI HERMAWAN BIN SUYONO dan Terdakwa II RUDIK HARMOKO BIN PONIMAN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan , menyalagunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DIMAS DWI HERMAWAN BIN SUYONO dan Terdakwa II RUDIK HARMOKO BIN PONIMAN (ALM) masing - masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda Sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan Terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 15 (lima

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 unit Kendaraan Truck merk Mitsubishi Type FM517H. warna coklat kenari. tahun 1995. Nopol N-9171-UH. Noka FM517H037333. Nosin 6D16C568677 yang sudah dimodifikasi dengan tambahan tangki dengan kapasitas $\pm$ 1.400 (seribu empat ratus) liter berada di samping kiri dan kanan bawah bak;
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Truck merk Mitsubishi Type FM517H. warna coklat kenari. tahun 1995. Nopol N-9171-UH. Noka FM517H037333. Nosin 6D16C568677 an. NANIK RENWATI d/a Dsn. Krajan. RT/RW 003/001. Kel. Sempol. Kec. Pagak. Kab. Malang beserta 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan;
- 16 (enam belas) buah jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar dengan rincian 1 (satu) buah jerigen berisi $\pm$ 30 (tiga puluh) liter dengan jumlah total $\pm$ 480 (empat ratus delapan puluh) liter;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 13X. warna hitam. nomor IMEI 1 865865076670223. nomor IMEI 2 865865076670231;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah kartu My Pertamina dengan Nopol N-9171-UH;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) potong jaket hoodie lengan panjang, warna hitam, merk Champion, ukuran L
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek. warna hitam. bertuliskan "GLEDEKAN JEPANG". ukuran XXL

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHAKAN

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis namun secara lisan mohon hukuman ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I DIMAS DWI HERMAWAN BIN SUYONO dan Terdakwa II RUDIK HARMOKO BIN PONIMAN (ALM) pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 sekira pukul 00.05 Wib atau pada suatu waktu pada bulan April 2026, atau pada suatu waktu dalam tahun 2026, bertempat di Pelabuhan Kalimas Jl. Kalimas Baru No.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara, "turut serta melakukan Tindak Pidana menyalagunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat, Tanggal 03 April 2026 Terdakwa I DIMAS DWI HERMAWAN BIN SUYONO berangkat bersama dengan Terdakwa II RUDIK HARMOKO BIN PONIMAN (ALM) melakukan perjalanan menuju Kalimantan, sebelum sampai di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar sebanyak $\pm$ 1.400 (seribu empat ratus) liter dengan Terdakwa I diberi uang oleh Saksi BUDIONO Bin MARKASAN sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli solar dan kebutuhan operasional termasuk untuk biaya bayar kapal selama perjalanan para Terdakwa dalam mengantarkan barang orderan, Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II juga membawa 16 (enam belas) buah jirigen berisi $\pm$ 30 (tiga puluh) liter dengan jumlah total $\pm$ 480 (empat ratus delapan puluh) liter yang sudah disiapkan oleh Saksi BUDIONO Bin MARKASAN sebagai stock Bahan Bakar truck dikarenakan untuk membeli solar di wilayah Kalimantan sangat terbatas. Namun oleh Para terdakwa BBM jenis solar subsidi tersebut yang belum habis sebelum terdakwa Kembali ke Surabaya, oleh Terdakwa dijual ke Pedagang Eceran/ Tradisional di Kalimantan dan sisanya sebanyak 16 (enam belas) jirigen yang berisikan BBM subsidi jenis solar yang belum laku terjual
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, Tanggal 08 April 2026 sekira pukul 23.39 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada saat itu dari Kalimantan melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Rest Area Sidoarjo sebanyak 139,7 (seratus tiga puluh sembilan koma tujuh) liter yang diisi menggunakan barcode milik petugas SPBU dengan Nopol B-9428-FEH sekira pukul 23.39 Wib dan mengisi lagi yang kedua sebanyak 58,82 (lima delapan koma delapan dua) liter yang diisi menggunakan barcode milik petugas SPBU dengan Nopol DK-8136-DK sekira pukul 23.42 Wib, kemudian setelah selesai melakukan pengisian Terdakwa I membayar uang tunai sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada petugas yang telah memberikan barcode tersebut

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 April 2026 sekira pukul 09.09 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke Malang dan melakukan pengisian lagi di SPBU Jl. Randu Agung, Lawang, Kab. Malang mengisi sebanyak 198,52 (seratus sembilan puluh delapan koma lima puluh dua) liter dengan menggunakan barcode petugas SPBU dengan Nopol: BE-9131-CD, kemudian setelah selesai melakukan pengisian Terdakwa I membayar uang tunai sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada petugas yang telah memberikan barcode tersebut, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan dan berhenti di SPBU Pepen Jl. Pakisaji, Kab. Malang untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 100 (seratus) liter menggunakan barcode milik Terdakwa I DIMAS DWI HERMAWAN BIN SUYONO dengan Nopol: N-9142-UO dengan membayar Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 12.03 Wib dilakukan pengisian sebanyak 100 (seratus) liter menggunakan barcode petugas SPBU dengan Nopol: N-8526-UF dengan membayar Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian setelah selesai melakukan pengisian Terdakwa I membayar uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada petugas yang telah memberikan barcode tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju rumah Saksi BUDIONO Bin MARKASAN yang berada di Kec. Pagak, Kab. Malang untuk memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Mitsubishi Type FM517H, warna coklat kenari, tahun 1995, Nopol N-9171-UH dan Terdakwa I diberi oleh Saksi BUDIONO Bin MARKASAN komisi atau upah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa I membagi komisi tersebut kepada Terdakwa II sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 April 2026 Terdakwa I dihubungi oleh Saksi BUDIONO Bin MARKASAN untuk muat alat ternak di Kec. Kenjeran Surabaya yang akan dikirimkan ke Kalimantan, Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Saksi BUDIONO Bin MARKASAN untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Mitsubishi Type FM517H, warna coklat kenari, tahun 1995, Nopol N-9171-UH, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II menuju SPBU Jl. Kepanjen Sukoharjo, Kab. Malang untuk mengisi BBM sebanyak 200 (dua ratus) liter menggunakan barcode yang sesuai dengan Nopol: N-9171-UH kemudian membayar uang sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian sekira pukul 23.42 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan dan menuju SPBU Lowokdoro Jl. Kebonsari, Kota Malang untuk mengisi BBM sebanyak 198,52 (seratus sembilan puluh delapan koma lima puluh dua) liter menggunakan barcode pribadi Terdakwa I dengan Nopol: N-9142-UO dan membayar uang tunai sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, Tanggal 14 April 2026 Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan dan menuju SPBU Jl. Randu Agung Lawan, Kab. Malang untuk mengisi BBM sebanyak 200 (dua ratus) liter menggunakan barcode petugas SPBU dengan membayar uang tunai sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada petugas yang telah memberikan barcode tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju Surabaya untuk melakukan pengisian Kembali di SPBU Jl. Jakarta, Kec. Krembangan, Kota Surabaya dengan mengisi BBM sebanyak 88 (delapan puluh delapan) liter menggunakan barcode yang sesuai dengan Nopol: N-9171-UH dan melakukan pembayaran sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa tanpa adanya izin Usaha Niaga BBM Para Terdakwa melakukan modifikasi Tanki pada Truck merk Mitsubishi Type FM517H, warna coklat kenari, tahun 1995, Nopol N-9171-UH untuk dapat memuat BBM Biosolar yaitu dengan tujuan Para terdakwa jual Kembali di Kalimantan selatan dengan harga Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) hingga Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liternya yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.200 (tiga ribu dua ratus rupiah) hingga Rp 5.200 (lima ribu dua ratus rupiah) perliternya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yoda Galih Banuaji dari PT. Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa kegiatan niaga BBM yang tujuannya mendapatkan margin/keuntungan dari jual beli Adalah merupakan perbuatan Kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang merupakan bagian dari kegiatan usaha hilir yakni niaga BBM yang wajib dilengkapi dengan Izin Berusaha dari Pemerintah berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tetnag Cipta Kerja, yang berbunyi "kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah Pusat".
- Bahwa Terdakwa Terdakwa I DIMAS DWI HERMAWAN BIN SUYONO dan Terdakwa II RUDIK HARMOKO BIN PONIMAN (ALM) dalam hal melakukan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah tidak memiliki izin usaha niaga dari pemerintah, dan tidak dilengkapi dengan penugasan dari Badan Pengaturan atau dapat berkontrak Kerjasama dengan Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga dari pemerintah dan penugasan dari Badan Pengatur sehubungan dengan jenis BBM Solar yang merupakan jenis BBM Khusus penugasan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 sekira pukul 00.05 Wib, Terdakwa berhasil di amankan oleh Saksi DJOHAN DJAYA SAPUTRO dan Saksi PUTRA FEBRIAN, S.H. selaku petugas kepolisian resor Pelabuhan Tanjung Perak di Pelabuhan Kalimas Jl. Kalimas Baru No. 136, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya dengan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Mitsubishi Type FM517H. warna coklat kenari, tahun 1995, Nopol: N-9171-UH. Noka: FM517H037333. Nosin: 6D16C568677 an. NANIK RENWATI d/a Dsn. Krajan, RT/RW 003/001, Kel. Sempol, Kec. Pagak, Kab. Malang; 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Truck merk Mitsubishi Type FM517H, warna coklat kenari, tahun 1995, Nopol: N-9171-UH, Noka: FM517H037333, Nosin: 6D16C568677 an. NANIK RENWATI d/a Dsn. Krajan, RT/RW 003/001, Kel. Sempol, Kec. Pagak, Kab. Malang beserta 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan;
 - 1 (satu) buah kartu My Pertamina dengan Nopol: N- 9171-UH;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 13X, warna hitam, nomor IMEI 1: 865865076670223, IMEI 2: 865865076670231;
 - 1 (satu) potong jaket hoodie lengan panjang, warna hitam, merk Champion, ukuran L.
 - 1 (satu) potong kaos lengan warna hitam, pendek, bertuliskan "GLEDEKAN JEPANG", ukuran XXL.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 20 huruf c Kitab Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Djohan Djaya Saputro :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2026 sekira pukul 23.50 WIB sewaktu melakukan penyelidikan di wilayah Surabaya bersama rekan saksi Putra Febrian, S.H., karena awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku Tindak Pidana Setiap Orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Leqeuified Petroleum Gas Yang disubsidi Pemerintah yang terjadi di Pelabuhan Kalimas Jl. Kalimas Baru No. 136, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya ;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Kalianget No. 1, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya ;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Penangkapan ParaTerdakwa yaitu :
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Mtisubishi Type FM517H, warna coklat kenari, tahun 1995, Nopol N-9171-UH, Noka: FM517H037333, Nosin: 6D16C568677 yang sudah di modifikasi dengan tambahan tangki ± kapasitas 1.400 (seribu empat ratus) liter berada di samping kiri dan kanan bawah bak;
 - 16 (enam belas) buah jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar dengan rincian 1 (satu) buah jerigen berisi ± 30 (tiga puluh) liter dengan jumlah total ± 480 (empat ratus delapan puluh) liter;
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Truck merk Mtisubishi Type FM517H, warna coklat kenari, tahun 1995, Nopol N-9171-UH, Noka: FM517H037333, Nosin: 6D16C568677 An. NANIK RENWATI d/a Dsn. Krajan, RT/RW 003/001, Kel. Sempol, Kec. Pagak Malang beserta 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu My Pertamina dengan Nopol: N-9171-UH.
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 13X, warna hitam.
- 1 (satu) potong jaket hoodie lengan panjang, warna hitam, merk Champion, ukuran L ;
- Bahwa cara-cara Para Terdakwa melakukan adalah :
 - awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 3 April 2026 Sdr. DIMAS berangkat bersama dengan Sdr. RUDIK menuju Kalimantan, sebelum menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar sebanyak $\pm$ 1.400 (seribu empat ratus) liter dengan Sdr. DIMAS diberi uang oleh Sdr. BUDI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli solar tersebut dan juga membawa 16 (enam belas) buah jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar dengan rincian 1 (satu) buah jerigen berisi $\pm$ 30 (tiga puluh) liter dengan jumlah total $\pm$ 480 (empat ratus delapan puluh) liter, setelah Sdr. DIMAS selesai melakukan pengisian dan menjual di Kalimantan kemudian Sdr. DIMAS dan Sdr. RUDIK kembali ke Surabaya dengan membawa sisa 16 (enam belas) jerigen yang berisikan BBM Subsidi jenis Solar belum laku terjual, dan pada hari Rabu tanggal 8 April 2026 sekira pukul 23.39 WIB Sdr. DIMAS dan Sdr. RUDIK dari Kalimantan kemudian pada saat di SPBU Rest Area Sidoarjo mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar dengan bertanya kepada petugas SPBU "mas, punya barcode solar sebanyak $\pm$ 200 (dua ratus) liter" kemudian petugas SPBU menjawab ada mas, kemudian petugas melakukan pengisian setelah selesai kemudian membayar uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan ke petugas SPBU karena sudah membantu menggunakan barcode miliknya, Kemudian Sdr. DIMAS dan Sdr. RUDIK melanjutkan perjalanan lagi turun tol Lawang untuk melakukan pengisian di SPBU Jl. Randu Agung, Lawang, Kab. Malang mengisi sebanyak $\pm$ 200 (dua ratus) liter, (menggunakan barcode petugas SPBU) setelah selesai melakukan pengisian kemudian membayar uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan ke petugas SPBU, Kemudian melanjutkan perjalanan lagi untuk melakukan pengisian di SPBU Pepen Jl. Pakisaji, Kab. Malang mengisi sebanyak $\pm$ 200 (dua ratus) liter (menggunakan barcode petugas SPBU dan barcode Sdr. DIMAS yang

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai Nopol kendaraan pada saat melakukan pengisian) setelah selesai melakukan pengisian Sdr. DIMAS memberi uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. DIMAS dan Sdr. RUDIK kembali ke Rumah Sdr. BUDI yang berada di Kec. Pagak, Kab. Malang untuk memakirkan kendaraan tersebut dan Sdr. DIMAS di beri oleh Sdr. BUDI komisi atau upah uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Sdr. DIMAS memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RUDIK sedangkan Sdr. DIMAS mendapatkan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah selesai kemudian Sdr. DIMAS dan Sdr. RUDIK kembali ke Rumahnya masing-masing untuk istirahat dengan menggunakan kendaraan R-2 sendiri-sendiri,

Kemudian pada hari Senin tanggal 13 April 2026 Sdr. DIMAS dihubungi oleh Sdr. BUDI untuk muat alat ternak di Kec. Kenjeran, Surabaya yang akan dikirim ke Kalimantan, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Sdr. DIMAS menghubungi bersama Sdr. RUDIK untuk berangkat ke Kalimantan menuju ke Rumah Sdr. BUDI untuk mengambil kendaraan truck tersebut,

Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Sdr. DIMAS berangkat bersama dengan Sdr. RUDIK untuk melakukan pengisian di SPBU Jl. Kepanjen Sukoharjo, Kab. Malang mengisi sebanyak 200 (dua ratus) liter (menggunakan barcode pribadi sesuai dengan nopol kendaraan pada saat digunakan),

Setelah selesai melakukan pengisian, kemudian melanjutkan perjalanan menuju di SPBU Lowokdoro, Jl. Kebonsari, Kota Malang sekira pukul 23.42 WIB mengisi sebanyak 198,52 (seratus sembilan puluh delapan koma lima puluh) liter (menggunakan barcode pribadi milik Sdr. DIMAS dengan Nopol: N-9142-UO yang tidak sesuai kendaraan yang digunakan pada saat melakukan pengisian) kemudian membayar uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) memberi ke petugas SPBU,

Kemudian melanjutkan perjalanan kembali untuk melakukan pengisian di SPBU Jl. Randu Agung Lawang, Kab. Malang pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 mengisi sebanyak 200 (dua ratus) liter (menggunakan barcode petugas SPBU) kemudian membayar uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberi ke petugas SPBU,

Setelah selesai melakukan pengisian kemudian Sdr. DIMAS dan Sdr. RUDIK menuju ke Surabaya, untuk melakukan pengisian kembali di SPBU

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Jakarta, Kec. Krembangan, Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 mengisi sebanyak 88 (delapan puluh delapan) liter (menggunakan barcode pribadi dengan Nopol: N-9171-UH sesuai kendaraan yang digunakan pada saat melakukan pengisian) kemudian membayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa Para Terdakwa melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Leqeuified Petroleum Gas Yang disubsidi Pemerintah tersebut menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Mtisubishi Type FM517H, warna coklat kenari, tahun 1995, Nopol N-9171-UH, Noka: FM517H037333, Nosin: 6D16C568677 An. NANIK RENWATI d/a Dsn. Krajan, RT/RW 003/001, Kel. Sempol, Kec. Pagak Malang yang sudah di modifikasi dengan tambahan tangki ± kapasitas 1.400 (seribu empat ratus) liter yang berada di samping kiri dan kanan bawah bak truck milik Sdr. BUDI dan Sdr. DIMAS dengan Sdr. RUDIK membawa juga 16 (enam belas) buah jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar dengan rincian 1 (satu) buah jerigen berisi ± 30 (tiga puluh) liter dengan jumlah total ± 480 (empat ratus delapan puluh) liter ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya ;

Saksi II. Putra Febrian. SH :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2026 sekira pukul 23.50 WIB sewaktu melakukan penyelidikan di wilayah Surabaya bersama rekan saksi Djohan Djaya Saputro., karena awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku Tindak Pidana Setiap Orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Leqeuified Petroleum Gas Yang disubsidi Pemerintah yang terjadi di Pelabuhan Kalimas Jl. Kalimas Baru No. 136, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya ;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhasil mengamankan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Kalianget No. 1, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya ;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Penangkapan ParaTerdakwa yaitu :
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Mtisubishi Type FM517H, warna coklat kenari, tahun 1995, Nopol N-9171-UH, Noka: FM517H037333, Nosin: 6D16C568677 yang sudah di modifikasi dengan tambahan tangki ± kapasitas 1.400 (seribu empat ratus) liter berada di samping kiri dan kanan bawah bak;
 - 16 (enam belas) buah jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar dengan rincian 1 (satu) buah jerigen berisi ± 30 (tiga puluh) liter dengan jumlah total ± 480 (empat ratus delapan puluh) liter;
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Truck merk Mtisubishi Type FM517H, warna coklat kenari, tahun 1995, Nopol N-9171-UH, Noka: FM517H037333, Nosin: 6D16C568677 An. NANIK RENWATI d/a Dsn. Krajan, RT/RW 003/001, Kel. Sempol, Kec. Pagak Malang beserta 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan.
 - 1 (satu) buah kartu My Pertamina dengan Nopol: N-9171-UH.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 13X, warna hitam.
 - 1 (satu) potong jaket hoodie lengan panjang, warna hitam, merk Champion, ukuran L ;
- Bahwa cara-cara Para Terdakwa melakukan adalah :
 - awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 3 April 2026 Sdr. DIMAS berangkat bersama dengan Sdr. RUDIK menuju Kalimantan, sebelum menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar sebanyak ± 1.400 (seribu empat ratus) liter dengan Sdr. DIMAS diberi uang oleh Sdr. BUDI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli solar tersebut dan juga membawa 16 (enam belas) buah jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar dengan rincian 1 (satu) buah jerigen berisi ± 30 (tiga puluh) liter dengan jumlah total ± 480 (empat ratus delapan puluh) liter, setelah Sdr. DIMAS selesai melakukan pengisian dan menjual di Kalimantan kemudian Sdr. DIMAS dan Sdr. RUDIK kembali ke Surabaya dengan membawa sisa 16 (enam belas) jerigen yang berisikan BBM Subsidi jenis Solar belum laku terjual, dan pada hari Rabu tanggal 8 April 2026 sekira pukul 23.39 WIB Sdr. DIMAS dan Sdr. RUDIK dari Kalimantan kemudian pada saat di SPBU Rest

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby



Area Sidoarjo mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar dengan bertanya kepada petugas SPBU “mas, punya barcode solar sebanyak ± 200 (dua ratus) liter” kemudian petugas SPBU menjawab ada mas, kemudian petugas melakukan pengisian setelah selesai kemudian membayar uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan ke petugas SPBU karena sudah membantu menggunakan barcode miliknya, Kemudian Sdr. DIMAS dan Sdr. RUDIK melanjutkan perjalanan lagi turun tol Lawang untuk melakukan pengisian di SPBU Jl. Randu Agung, Lawang, Kab. Malang mengisi sebanyak ± 200 (dua ratus) liter, (menggunakan barcode petugas SPBU) setelah selesai melakukan pengisian kemudian membayar uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan ke petugas SPBU,

Kemudian melanjutkan perjalanan lagi untuk melakukan pengisian di SPBU Pepen Jl. Pakisaji, Kab. Malang mengisi sebanyak ± 200 (dua ratus) liter (menggunakan barcode petugas SPBU dan barcode Sdr. DIMAS yang tidak sesuai Nopol kendaraan pada saat melakukan pengisian) setelah selesai melakukan pengisian Sdr. DIMAS memberi uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. DIMAS dan Sdr. RUDIK kembali ke Rumah Sdr. BUDI yang berada di Kec. Pagak, Kab. Malang untuk memakirkan kendaraan tersebut dan Sdr. DIMAS di beri oleh Sdr. BUDI komisi atau upah uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Sdr. DIMAS memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RUDIK sedangkan Sdr. DIMAS mendapatkan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah selesai kemudian Sdr. DIMAS dan Sdr. RUDIK kembali ke Rumahnya masing-masing untuk istirahat dengan menggunakan kendaraan R-2 sendiri-sendiri,

Kemudian pada hari Senin tanggal 13 April 2026 Sdr. DIMAS dihubungi oleh Sdr. BUDI untuk muat alat ternak di Kec. Kenjeran, Surabaya yang akan dikirim ke Kalimantan, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Sdr. DIMAS menghubungi bersama Sdr. RUDIK untuk berangkat ke Kalimantan menuju ke Rumah Sdr. BUDI untuk mengambil kendaraan truck tersebut, Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Sdr. DIMAS berangkat bersama dengan Sdr. RUDIK untuk melakukan pengisian di SPBU Jl. Kepanjen Sukoharjo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Malang mengisi sebanyak 200 (dua ratus) liter (menggunakan barcode pribadi sesuai dengan nopol kendaraan pada saat digunakan),

Setelah selesai melakukan pengisian, kemudian melanjutkan perjalanan menuju di SPBU Lowokdoro, Jl. Kebonsari, Kota Malang sekira pukul 23.42 WIB mengisi sebanyak 198,52 (seratus sembilan puluh delapan koma lima puluh) liter (menggunakan barcode pribadi milik Sdr. DIMAS dengan Nopol: N-9142-UO yang tidak sesuai kendaraan yang digunakan pada saat melakukan pengisian) kemudian membayar uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) memberi ke petugas SPBU,

Kemudian melanjutkan perjalanan kembali untuk melakukan pengisian di SPBU Jl. Randu Agung Lawang, Kab. Malang pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 mengisi sebanyak 200 (dua ratus) liter (menggunakan barcode petugas SPBU) kemudian membayar uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberi ke petugas SPBU,

Setelah selesai melakukan pengisian kemudian Sdr. DIMAS dan Sdr. RUDIK menuju ke Surabaya, untuk melakukan pengisian kembali di SPBU Jl. Jakarta, Kec. Krembangan, Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 mengisi sebanyak 88 (delapan puluh delapan) liter (menggunakan barcode pribadi dengan Nopol: N-9171-UH sesuai kendaraan yang digunakan pada saat melakukan pengisian) kemudian membayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa Para Terdakwa melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas Yang disubsidi Pemerintah tersebut menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Mitsubishi Type FM517H, warna coklat kenari, tahun 1995, Nopol N-9171-UH, Noka: FM517H037333, Nosin: 6D16C568677 An. NANIK RENWATI d/a Dsn. Krajan, RT/RW 003/001, Kel. Sempol, Kec. Pagak Malang yang sudah di modifikasi dengan tambahan tangki ± kapasitas 1.400 (seribu empat ratus) liter yang berada di samping kiri dan kanan bawah bak truck milik Sdr. BUDI dan Sdr. DIMAS dengan Sdr. RUDIK membawa juga 16 (enam belas) buah jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar dengan rincian 1 (satu) buah jerigen berisi ± 30 (tiga puluh) liter dengan jumlah total ± 480 (empat ratus delapan puluh) liter ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan atas persetujuan Para Terdakwa juga telah dibacakan keterangan Ahli yang dibawah sumpah dihadapan penyidik tanggal 30 April 2026, sebagai berikut :

Ahli Yodah Galih Banuaji :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat dari Maret 2026 sampai dengan sekarang sebagai Sales Branch Manager I Fuel Surabaya
- Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah:
 - a. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - b. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009.
 - c. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021.
 - d. Keputusan Menteri ESDM Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.
 - e. Keputusan Menteri ESDM Nomor: 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021, ditetapkan 3 (tiga) jenis BBM yaitu :
 - Jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) yang selanjutnya disebut jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampur dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (minyak tanah dan minyak solar).
 - Saat ini Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu menjadi Jenis Bensin RON 90. Hal ini sesuai Pasal 3 ayat (4) Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021 yang mengatur bahwa “Menteri dapat menetapkan perubahan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan di bidang perekonomian,
 - Sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 37.K/HK/.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, menetapkan perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) minimum RON 88 menjadi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90, di pasaran adalah dengan merek dagang Paltalite.
 - Jenis bahan bakar minyak umum yang selanjutnya disebut jenis BBM umum adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (BBM selain JBT dan JBKP)

Menimbang bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Para Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Dimas Dwi Hermawan Bin Suyono :

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memuat Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Mitisubishi Type FM517H, warna coklat kenari, tahun 1995, Nopol N-9171-UH, Noka: FM517H037333, Nosin: 6D16C568677 An. NANIK RENWATI d/a Dsn. Krajan, RT/RW 003/001, Kel. Sempol, Kec. Pagak Malang yang sudah di modifikasi dengan tambahan tangki ± kapasitas 1.400 (seribu empat ratus) liter yang berada di samping kiri dan kanan bawah bak truck milik Sdr. BUDI dan Terdakwa membawa juga 16 (enam belas) buah jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar dengan rincian 1 (satu) buah jerigen berisi ± 30 (tiga puluh) liter dengan jumlah total ± 480 (empat ratus delapan puluh) liter
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kapasitas standar Tangki sesuai dengan pabrikan pada tangki 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Mitisubishi Type FM517H, warna coklat kenari, tahun 1995, Nopol N-9171-UH yaitu sebanyak ± 250 (dua ratus lima puluh) liter
- Bahwa untuk aturan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar untuk kendaraan Jenis Truck tersebut untuk minimal Terdakwa tidak mengetahui dan untuk maximal sesuai dengan Barcode yang diterbitkan oleh Pertamina sebanyak + 200 (dua ratus) Liter
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar sebanyak ± 1.880 (delapan ratus delapan puluh) liter Terdakwa muat atau dapatkan dari 6 (enam) SPBU Pertamina Sampai Surabaya menuju Malang :
 - Sebelumnya Terdakwa membawa dari Kalimantan sisa 16 (enam belas) buah jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar dengan rincian 1 (satu) buah jerigen berisi ± 30 (tiga puluh) liter dengan jumlah total ± 480 (empat ratus delapan puluh) liter yang belum sempat laku terjual,
 - SPBU Rest area Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 8 April 2026 mengisi sebanyak 198,7 (seratus sembilan puluh delapan koma tujuh) liter (menggunakan barcode petugas SPBU) yaitu yang pertama 139,7 (seratus tiga puluh sembilan koma tujuh) liter sekira pukul 23.39 WIB dengan Nopol: B-9428-FEH dan yang kedua 58,82 (lima puluh delapan koma delapan puluh dua) liter sekira pukul 23.42 WIB dengan Nopol: DK-8136-DK kemudian membayar uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa beri ke petugas SPBU,

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPBU Jl. Randu Agung, Lawang, Kab. Malang pada hari Kamis 9 April 2026 sekira pukul 09.09 WIB mengisi sebanyak 198,52 (seratus sembilan puluh delapan koma lima puluh) liter (menggunakan barcode petugas SPBU dengan Nopol: BE-9131-CD) kemudian membayar uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa beri ke petugas SPBU,
- SPBU Pepen Jl. Pakisaji, Kab. Malang pada hari Kamis tanggal 9 April 2026 sekira pukul 12.00 WIB mengisi sebanyak 100 (seratus) liter (menggunakan barcode pribadi Terdakwa dengan Nopol: N-9142-UO yang tidak sesuai kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pengisian) dengan membayar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 12.03 WIB mengisi sebanyak 100 (seratus) liter (menggunakan barcode petugas SPBU dengan Nopol: N-8526-UF) dengan membayar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa beri ke petugas SPBU
- Sampai di rumah pada hari Kamis tanggal 9 April 2026 dan berangkat kembali pada hari Senin tanggal 13 April 2026 sekira pukul 22.00 WIB
- SPBU Jl. Kepanjen Sukoharjo, Kab. Malang pada hari Senin tanggal 13 April 2026 sekira pukul 22.00 WIB mengisi sebanyak 200 (dua ratus) liter (menggunakan barcode pribadi dengan Nopol: N-9171-UH sesuai kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pengisian) kemudian membayar uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
- SPBU Lowokdoro, Jl. Kebonsari, Kota Malang pada hari Senin 13 April 2026 sekira pukul 23.42 WIB mengisi sebanyak 198,52 (seratus sembilan puluh delapan koma lima puluh) liter (menggunakan barcode pribadi Terdakwa dengan Nopol: N-9142-UO yang tidak sesuai kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pengisian) kemudian membayar uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
- SPBU Jl. Randu Agung Lawang, Kab. Malang pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 mengisi sebanyak 200 (dua ratus) liter (menggunakan barcode petugas SPBU) kemudian membayar uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa beri ke petugas SPBU,
- SPBU Jl. Jakarta, Kec. Krembangan, Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 mengisi sebanyak 88 (delapan puluh delapan) liter (menggunakan barcode pribadi dengan Nopol: N-9171-UH sesuai

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pengisian)
kemudian membayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa uang tunai yang Terdakwa pergunakan untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar tersebut milik Sdr. BUDI yang diberikan kepada Terdakwa untuk membeli Solar tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengenal petugas SPBU yang mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar sebanyak $\pm$ 1.400 (seribu empat ratus) liter yang di dapatkan dari 6 (enam) SPBU Pertamina, namun setelah sampai di setiap SPBU Terdakwa menanyakan kepada Petugas “apakah bisa isi solar seperti biasanya” jika mengetahui petugas bisa mengisi, kemudian Terdakwa memberi Upah/komisi kepada Petugas SPBU
- Bahwa Terdakwa memberi Upah/komisi kepada petugas SPBU sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap pengisian BBM + 100 atau 200 liter
- Bahwa yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar tersebut yaitu Sdr. BUDI selaku pemilik kendaraan.
- Bahwa awalmulanya pada hari Jum'at tanggal 3 April 2026 Terdakwa berangkat bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. RUDIK menuju Kalimantan, sebelum menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Terdakwa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar sebanyak $\pm$ 1.400 (seribu empat ratus) liter dengan Terdakwa diberi uang oleh Sdr. BUDI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli solar tersebut dan Terdakwa juga membawa 16 (enam belas) buah jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar dengan rincian 1 (satu) buah jerigen berisi $\pm$ 30 (tiga puluh) liter dengan jumlah total $\pm$ 480 (empat ratus delapan puluh) liter yang sudah disiapkan oleh Sdr. BUDI, setelah Terdakwa selesai melakukan pengisian dan menjual di Kalimantan kemudian Terdakwa kembali ke Surabaya dengan membawa sisa 16 (enam belas) jerigen yang berisikan BBM Subsidi jenis Solar belum laku terjual, dan pada hari Rabu tanggal 8 April 2026 sekira pukul 23.39 WIB Terdakwa dari Kalimantan kemudian pada saat di SPBU Rest Area Sidoarjo Terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar dengan bertanya kepada petugas SPBU “mas, punya barcode solar sebanyak $\pm$ 200 (dua ratus) liter” kemudian petugas SPBU menjawab ada mas, kemudian petugas melakukan pengisian setelah selesai kemudian membayar uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa beri ke petugas SPBU karena sudah membantu Terdakwa menggunakan barcode miliknya,

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi turun tol Lawang untuk melakukan pengisian di SPBU Jl. Randu Agung, Lawang, Kab. Malang mengisi sebanyak $\pm$ 200 (dua ratus) liter, (menggunakan barcode petugas SPBU) setelah selesai melakukan pengisian kemudian membayar uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa beri ke petugas SPBU, Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi untuk melakukan pengisian di SPBU Pepen Jl. Pakisaji, Kab. Malang mengisi sebanyak $\pm$ 200 (dua ratus) liter (menggunakan barcode petugas SPBU dan barcode Terdakwa yang tidak sesuai Nopol kendaraan pada saat Terdakwa melakukan pengisian) setelah selesai melakukan pengisian Terdakwa beri uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke Rumah Sdr. BUDI yang berada di Kec. Pagak, Kab. Malang untuk memarkirkan kendaraan tersebut dan Terdakwa di beri oleh Sdr. BUDI komisi atau upah uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RUDIK sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah selesai kemudian Terdakwa dan Sdr. RUDIK kembali ke Rumahnya masing-masing untuk istirahat dengan menggunakan kendaraan R-2 sendiri-sendiri, Kemudian pada hari Senin tanggal 13 April 2026 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BUDI untuk muat alat ternak di Kec. Kenjeran, Surabaya yang akan dikirim ke Kalimantan, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi bersama Sdr. RUDIK untuk berangkat ke Kalimantan menuju ke Rumah Sdr. BUDI untuk mengambil kendaraan truck tersebut, Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. RUDIK untuk melakukan pengisian di SPBU Jl. Kepanjen Sukoharjo, Kab. Malang mengisi sebanyak 200 (dua ratus) liter (menggunakan barcode pribadi sesuai dengan nopol kendaraan pada saat Terdakwa gunakan), setelah selesai melakukan pengisian, Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju di SPBU Lowokdoro, Jl. Kebonsari, Kota Malang sekira pukul 23.42 WIB mengisi sebanyak 198,52 (seratus sembilan puluh delapan koma lima puluh) liter (menggunakan barcode pribadi Terdakwa dengan Nopol: N-9142-UO yang tidak sesuai kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pengisian) kemudian membayar uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa beri ke petugas SPBU, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali untuk melakukan pengisian di SPBU Jl. Randu Agung Lawang, Kab. Malang pada hari Selasa tanggal 14 April 2026

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi sebanyak 200 (dua ratus) liter (menggunakan barcode petugas SPBU) kemudian membayar uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa beri ke petugas SPBU, setelah selesai melakukan pengisian kemudian Terdakwa menuju ke Surabaya, untuk melakukan pengisian kembali di SPBU Jl. Jakarta, Kec. Krembangan, Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 mengisi sebanyak 88 (delapan puluh delapan) liter (menggunakan barcode pribadi dengan Nopol: N-9171-UH sesuai kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pengisian) kemudian membayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa yang mempunyai ide dalam melakukan kegiatan tanpa Izin Usaha, Izin Pengangkutan, Izin Penyimpanan dan Izin Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar adalah Terdakwa, teman Terdakwa Sdr. RUDIK dan Sdr. BUDI
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan tanpa Izin Usaha, Izin Pengangkutan, Izin Penyimpanan dan Izin Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar tersebut di atas adalah untuk Terdakwa simpan kemudian Terdakwa jual kembali
- Bahwa menurut Terdakwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut melakukan kegiatan tanpa Izin Usaha, Izin Pengangkutan, Izin Penyimpanan dan Izin Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar tersebut adalah salah dan melanggar hukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut
- Bahwa benar inilah gambar 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Mitsubishi Type FM517H, warna coklat kenari, tahun 1995, Nopol N-9171-UH yang sudah di modifikasi dengan tambahan tangki ± kapasitas 1.400 liter berada di samping kiri dan kanan bawah bak dan 16 (enam belas) buah jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar dengan rincian 1 (satu) buah jerigen berisi ± 30 (tiga puluh) liter dengan jumlah total ± 480 (empat ratus delapan puluh) liter ;
- Bahwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Terdakwa II. Rudik Harmoko Bin Poniman (ALM) :

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kapasitas standar Tangki sesuai dengan pabrikan pada tangki 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Mitsubishi Type FM517H, warna coklat kenari, tahun 1995, Nopol N-9171-UH yaitu sebanyak ± 250 (dua ratus lima puluh) liter.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui tentang modifikasi Tangki Truck yaitu Sdr. BUDI selaku pemilik kendaraan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. BUDI selaku pemilik kendaraan tersebut memodifikasi dengan tambahan tangki (sesuai dengan ukuran panjang, lebar, tebal) tersebut namun sepengetahuan Terdakwa :
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. BUDI melakukan modifikasi truck dengan tambahan tangki $\pm$ kapasitas 1.400 (seribu empat ratus) liter yang berada di samping kiri dan kanan bawah bak truck (sesuai dengan ukuran panjang, lebar, tebal) tersebut untuk menyimpan Tambahan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar kemudian untuk di jual
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa lama dan dengan harga berapakah Sdr. BUDI memesan modifikasi tambahan tangki tersebut
- Bahwa untuk aturan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar untuk kendaraan Jenis Truck tersebut untuk minimal Terdakwa tidak mengetahui dan untuk maximal sesuai dengan Barcode yang diterbitkan oleh Pertamina sebanyak + 200 (dua ratus) Liter
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar sebanyak $\pm$ 1.880 (delapan ratus delapan puluh) liter Terdakwa muat atau dapatkan dari 6 (enam) SPBU Pertamina Sampai Surabaya menuju Malang :
 - Sebelumnya Terdakwa membawa dari Kalimantan sisa 16 (enam belas) buah jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar dengan rincian 1 (satu) buah jerigen berisi $\pm$ 30 (tiga puluh) liter dengan jumlah total $\pm$ 480 (empat ratus delapan puluh) liter yang belum sempat laku terjual,
 - SPBU Rest area Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 8 April 2026 mengisi sebanyak 198,7 (seratus sembilan puluh delapan koma tujuh) liter (menggunakan barcode petugas SPBU) yaitu yang pertama 139,7 (seratus tiga puluh sembilan koma tujuh) liter sekira pukul 23.39 WIB dengan Nopol: B-9428-FEH dan yang kedua 58,82 (lima puluh delapan koma delapan puluh dua) liter sekira pukul 23.42 WIB dengan Nopol: DK-8136-DK kemudian membayar uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa beri ke petugas SPBU,
 - SPBU Jl. Randu Agung, Lawang, Kab. Malang pada hari Kamis 9 April 2026 sekira pukul 09.09 WIB mengisi sebanyak 198,52 (seratus sembilan puluh delapan koma lima puluh) liter (menggunakan barcode petugas SPBU dengan Nopol: BE-9131-CD) kemudian membayar uang sebesar Rp.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa beri ke petugas SPBU,
- SPBU Pepen Jl. Pakisaji, Kab. Malang pada hari Kamis tanggal 9 April 2026 sekira pukul 12.00 WIB mengisi sebanyak 100 (seratus) liter (menggunakan barcode pribadi Terdakwa dengan Nopol: N-9142-UO yang tidak sesuai kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pengisian) dengan membayar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 12.03 WIB mengisi sebanyak 100 (seratus) liter (menggunakan barcode petugas SPBU dengan Nopol: N-8526-UF) dengan membayar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa beri ke petugas SPBU
 - Sampai di rumah pada hari Kamis tanggal 9 April 2026 dan berangkat kembali pada hari Senin tanggal 13 April 2026 sekira pukul 22.00 WIB:
 - SPBU Jl. Kepanjen Sukoharjo, Kab. Malang pada hari Senin tanggal 13 April 2026 sekira pukul 22.00 WIB mengisi sebanyak 200 (dua ratus) liter (menggunakan barcode pribadi dengan Nopol: N-9171-UH sesuai kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pengisian) kemudian membayar uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
 - SPBU Lowokdoro, Jl. Kebonsari, Kota Malang pada hari Senin 13 April 2026 sekira pukul 23.42 WIB mengisi sebanyak 198,52 (seratus sembilan puluh delapan koma lima puluh) liter (menggunakan barcode pribadi Terdakwa dengan Nopol: N-9142-UO yang tidak sesuai kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pengisian) kemudian membayar uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
 - SPBU Jl. Randu Agung Lawang, Kab. Malang pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 mengisi sebanyak 200 (dua ratus) liter (menggunakan barcode petugas SPBU) kemudian membayar uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa beri ke petugas SPBU,
 - SPBU Jl. Jakarta, Kec. Krembangan, Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 mengisi sebanyak 88 (delapan puluh delapan) liter (menggunakan barcode pribadi dengan Nopol: N-9171-UH sesuai kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pengisian) kemudian membayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai yang Sdr. DIMAS pergunakan untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar tersebut milik Sdr. BUDI yang diberikan kepada Terdakwa dan Sdr. DIMAS untuk membeli Solar tersebut
- Bahwa Sdr. DIMAS memberi upah/komisi kepada petugas SPBU sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap pengisian BBM + 100 atau 200 liter.
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar tersebut yaitu Sdr. DIMAS teman Terdakwa
- Bahwa alasan Sdr. DIMAS mengajak Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar sebanyak ± 1.880 (delapan ratus delapan puluh) liter untuk membeli BBM kemudian di jual ke Toko-toko tradisional yang berada di Kalimantan
- Bahwa pada pengiriman pertama Terdakwa mendapatkan komisi atau upah dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar dari Sdr. DIMAS memberikan kepada Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun untuk Sdr. DIMAS Terdakwa tidak mengetahui kemudian pada pengiriman kedua pada saat ini Terdakwa belum mendapatkan komisi atau upah karena sudah diamankan oleh petugas kepolisian
- Bahwa surat atau dokumen Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar sebanyak ± 1.880 (delapan ratus delapan puluh) liter yang Terdakwa bawa/angkut bersama dengan teman Terdakwa Sdr. DIMAS tidak ada
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. DIMAS mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa Izin Usaha, Izin Pengangkutan, Izin Penyimpanan dan Izin Niaga jenis Solar sebanyak 2 (dua) kali ini
- Bahwa yang mempunyai ide dalam melakukan kegiatan tanpa Izin Usaha, Izin Pengangkutan, Izin Penyimpanan dan Izin Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar adalah Terdakwa, teman Terdakwa Sdr. DIMAS dan Sdr. BUDI
- Bahwa benar inilah gambar 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Mitsubishi Type FM517H, warna coklat kenari, tahun 1995, Nopol N-9171-UH yang sudah di modifikasi dengan tambahan tangki $\pm$ kapasitas 1.400 liter berada di samping kiri dan kanan bawah bak dan 16 (enam belas) buah jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar dengan rincian 1 (satu) buah jerigen berisi ± 30 (tiga puluh) liter dengan jumlah total ± 480 (empat ratus delapan puluh) liter ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 unit Kendaraan Truck merk Mitsubishi Type FM517H. warna coklat kenari. tahun 1995. Nopol N-9171-UH. Noka FM517H037333. Nosin 6D16C568677 yang sudah dimodifikasi dengan tambahan tangki dengan kapasitas $\pm$ 1.400 (seribu empat ratus) liter berada di samping kiri dan kanan bawah bak;
- 2) 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Truck merk Mitsubishi Type FM517H. warna coklat kenari. tahun 1995. Nopol N-9171-UH. Noka FM517H037333. Nosin 6D16C568677 an. NANIK RENWATI d/a Dsn. Krajan. RT/RW 003/001. Kel. Sempol. Kec. Pagak. Kab. Malang beserta 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan;
- 3) 16 (enam belas) buah jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar dengan rincian 1 (satu) buah jerigen berisi $\pm$ 30 (tiga puluh) liter dengan jumlah total $\pm$ 480 (empat ratus delapan puluh) liter;
- 4) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 13X. warna hitam. nomor IMEI 1 865865076670223. nomor IMEI 2 865865076670231;
- 5) 1 (satu) buah kartu My Pertamina dengan Nopol N-9171-UH;
- 6) 1 (satu) potong jaket hoodie lengan panjang, warna hitam, merk Champion, ukuran L
- 7) 1 (satu) potong kaos lengan pendek. warna hitam. bertuliskan "GLEDEKAN JEPANG". ukuran XXL

yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim dipersidangan telah mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula pada hari Jumat, Tanggal 03 April 2026 Terdakwa I DIMAS DWI HERMAWAN BIN SUYONO berangkat bersama dengan Terdakwa II RUDIK HARMOKO BIN PONIMAN (ALM) melakukan perjalanan menuju Kalimantan, sebelum sampai di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar sebanyak $\pm$ 1.400 (seribu empat ratus) liter dengan Terdakwa I diberi uang oleh Saksi BUDIONO Bin MARKASAN sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli solar dan kebutuhan operasional termasuk untuk biaya bayar kapal selama perjalan para Terdakwa dalam mengantarkan barang orderan, Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II juga membawa 16 (enam belas) buah jirigen berisi $\pm$ 30 (tiga puluh) liter dengan jumlah total $\pm$ 480 (empat ratus

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh) liter yang sudah disiapkan oleh Saksi BUDIONO Bin MARKASAN sebagai stock Bahan Bakar truck dikarenakan untuk membeli solar diwilayah Kalimantan sangat terbatas. Namun oleh Para terdakwa BBM jenis solar subsidi tersebut yang belum habis sebelum terdakwa Kembali ke Surabaya, oleh Terdakwa dijual ke Pedagang Eceran/ Tradisional di Kalimantan dan sisanya sebanyak 16 (enam belas) jirigen yang berisikan BBM subsidi jenis solar yang belum laku terjual

- Bahwa benar pada hari Rabu, Tanggal 08 April 2026 sekira pukul 23.39 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada saat itu dari Kalimantan melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Rest Area Sidoarjo sebanyak 139,7 (seratus tiga puluh sembilan koma tujuh) liter yang diisi menggunakan barcode milik petugas SPBU dengan Nopol B-9428-FEH sekira pukul 23.39 Wib dan mengisi lagi yang kedua sebanyak 58,82 (lima delapan koma delapan dua) liter yang diisi menggunakan barcode milik petugas SPBU dengan Nopol DK-8136-DK sekira pukul 23.42 Wib, kemudian setelah selesai melakukan pengisian Terdakwa I membayar uang tunai sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada petugas yang telah memberikan barcode tersebut
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 April 2026 sekira pukul 09.09 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke Malang dan melakukan pengisian lagi di SPBU Jl. Randu Agung, Lawang, Kab. Malang mengisi sebanyak 198,52 (seratus sembilan puluh delapan koma lima puluh dua) liter dengan menggunakan barcode petugas SPBU dengan Nopol: BE-9131-CD, kemudian setelah selesai melakukan pengisian Terdakwa I membayar uang tunai sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada petugas yang telah memberikan barcode tersebut, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan dan berhenti di SPBU Pepen Jl. Pakisaji, Kab. Malang untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 100 (seratus) liter menggunakan barcode milik Terdakwa I DIMAS DWI HERMAWAN BIN SUYONO dengan Nopol: N-9142-UO dengan membayar Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 12.03 Wib dilakukan pengisian sebanyak 100 (seratus) liter menggunakan barcode petugas SPBU dengan Nopol: N-8526-UF dengan membayar Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian setelah selesai melakukan pengisian Terdakwa I membayar uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada petugas yang telah memberikan barcode tersebut, kemudian Terdakwa I dan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menuju rumah Saksi BUDIONO Bin MARKASAN yang berada di Kec. Pagak, Kab. Malang untuk memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Mitsubishi Type FM517H, warna coklat kenari, tahun 1995, Nopol N-9171-UH dan Terdakwa I diberi oleh Saksi BUDIONO Bin MARKASAN komisi atau upah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa I membagi komisi tersebut kepada Terdakwa II sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 April 2026 Terdakwa I dihubungi oleh Saksi BUDIONO Bin MARKASAN untuk muat alat ternak di Kec. Kenjeran Surabaya yang akan dikirimkan ke Kalimantan, Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Saksi BUDIONO Bin MARKASAN untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Mitsubishi Type FM517H, warna coklat kenari, tahun 1995, Nopol N-9171-UH, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II menuju SPBU Jl. Kepanjen Sukoharjo, Kab. Malang untuk mengisi BBM sebanyak 200 (dua ratus) liter menggunakan barcode yang sesuai dengan Nopol: N-9171-UH kemudian membayar uang sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian sekira pukul 23.42 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan dan menuju SPBU Lowokdoro Jl. Kebonsari, Kota Malang untuk mengisi BBM sebanyak 198,52 (seratus sembilan puluh delapan koma lima puluh dua) liter menggunakan barcode pribadi Terdakwa I dengan Nopol: N-9142-UO dan membayar uang tunai sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar pada hari Selasa, Tanggal 14 April 2026 Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan dan menuju SPBU Jl. Randu Agung Lawan, Kab. Malang untuk mengisi BBM sebanyak 200 (dua ratus) liter menggunakan barcode petugas SPBU dengan membayar uang tunai sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada petugas yang telah memberikan barcode tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju Surabaya untuk melakukan pengisian Kembali di SPBU Jl. Jakarta, Kec. Krembangan, Kota Surabaya dengan mengisi BBM sebanyak 88 (delapan puluh delapan) liter menggunakan barcode yang sesuai dengan Nopol: N-9171-UH dan melakukan pembayaran sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar tanpa adanya izin Usaha Niaga BBM Para Terdakwa melakukan modifikasi Tanki pada Truck merk Mitsubishi Type FM517H, warna coklat kenari, tahun 1995, Nopol N-9171-UH untuk dapat memuat BBM Biosolar yaitu

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan Para terdakwa jual Kembali di Kalimantan selatan dengan harga Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) hingga Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liternya yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.200 (tiga ribu dua ratus rupiah) hingga Rp 5.200 (lima ribu dua ratus rupiah) perliternya.

- Bahwa benar Para Terdakwa dalam hal melakukan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah tidak memiliki izin usaha niaga dari pemerintah, dan tidak dilengkapi dengan penugasan dari Badan Pengaturan atau dapat berkontrak Kerjasama dengan Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga dari pemerintah dan penugasan dari Badan Pengatur sehubungan dengan jenis BBM Solar yang merupakan jenis BBM Khusus penugasan.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 sekira pukul 00.05 Wib, Para Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Djohan Djaya Saputro dan Saksi Putra Febrian, S.H. selaku petugas kepolisian resor Pelabuhan Tanjung Perak di Pelabuhan Kalimas Jl. Kalimas Baru No. 136, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Mitsubishi Type FM517H. warna coklat kenari, tahun 1995, Nopol: N-9171-UH. Noka: FM517H037333. Nosin: 6D16C568677 an. NANIK RENWATI d/a Dsn. Krajan, RT/RW 003/001, Kel. Sempol, Kec. Pagak, Kab. Malang; 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Truck merk Mitsubishi Type FM517H, warna coklat kenari, tahun 1995, Nopol: N-9171-UH, Noka: FM517H037333, Nosin: 6D16C568677 an. NANIK RENWATI d/a Dsn. Krajan, RT/RW 003/001, Kel. Sempol, Kec. Pagak, Kab. Malang beserta 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan;
 - 1 (satu) buah kartu My Pertamina dengan Nopol: N- 9171-UH;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 13X, warna hitam, nomor IMEI 1: 865865076670223, IMEI 2: 865865076670231;
 - 1 (satu) potong jaket hoodie lengan panjang, warna hitam, merk Champion, ukuran L.
 - 1 (satu) potong kaos lengan warna hitam, pendek, bertuliskan "GLEDEKAN JEPANG", ukuran XXL ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya KUHP Nasional maka Majelis Hakim mencermati dalam KUHP Nasional tidak mengatur lebih lanjut mengenai tindak pidana Minyak dan Gas Bumi, sehingga dalam perkara a quo, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 20 huruf c Kitab Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Para Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Dimas Dwi Hermawan Bin Suyono dan Rudik Harmoko Bin Poniman (Alm), sesuai dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Dimas Dwi Hermawan Bin Suyono dan Rudik Harmoko Bin Poniman (Alm) dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa bermula pada hari Jumat, Tanggal 03 April 2026 Terdakwa I DIMAS DWI HERMAWAN BIN SUYONO berangkat bersama dengan Terdakwa II RUDIK HARMOKO BIN PONIMAN (ALM) melakukan perjalanan menuju Kalimantan, sebelum sampai di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter dengan Terdakwa I diberi uang oleh Saksi BUDIONO Bin MARKASAN sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli solar dan kebutuhan operasional termasuk untuk biaya bayar kapal selama perjalanan para Terdakwa dalam mengantarkan barang orderan, Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II juga membawa 16 (enam belas) buah jirigen berisi 30 (tiga puluh) liter dengan jumlah total 480 (empat ratus delapan puluh) liter yang sudah disiapkan oleh Saksi BUDIONO Bin MARKASAN sebagai stock Bahan Bakar truck dikarenakan untuk membeli solar di wilayah Kalimantan sangat terbatas. Namun oleh Para terdakwa BBM jenis solar subsidi tersebut yang belum habis sebelum terdakwa Kembali ke Surabaya, oleh Terdakwa dijual ke Pedagang Eceran/ Tradisional di Kalimantan dan sisanya sebanyak 16 (enam belas) jirigen yang berisikan BBM subsidi jenis solar yang belum laku terjual dan selanjutnya pada hari Rabu, Tanggal 08 April 2026 sekira pukul 23.39 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada saat itu dari Kalimantan melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Rest Area Sidoarjo sebanyak 139,7 (seratus tiga puluh sembilan koma tujuh) liter yang diisi menggunakan barcode milik petugas SPBU dengan Nopol B-9428-FEH sekira pukul 23.39 Wib dan mengisi lagi yang kedua sebanyak 58,82 (lima delapan koma delapan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) liter yang diisi menggunakan barcode milik petugas SPBU dengan Nopol DK-8136-DK sekira pukul 23.42 Wib, kemudian setelah selesai melakukan pengisian Terdakwa I membayar uang tunai sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada petugas yang telah memberikan barcode tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2026 sekira pukul 09.09 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke Malang dan melakukan pengisian lagi di SPBU Jl. Randu Agung, Lawang, Kab. Malang mengisi sebanyak 198,52 (seratus sembilan puluh delapan koma lima puluh dua) liter dengan menggunakan barcode petugas SPBU dengan Nopol: BE-9131-CD, kemudian setelah selesai melakukan pengisian Terdakwa I membayar uang tunai sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada petugas yang telah memberikan barcode tersebut, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan dan berhenti di SPBU Pepen Jl. Pakisaji, Kab. Malang untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 100 (seratus) liter menggunakan barcode milik Terdakwa I DIMAS DWI HERMAWAN BIN SUYONO dengan Nopol: N-9142-UO dengan membayar Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 12.03 Wib dilakukan pengisian sebanyak 100 (seratus) liter menggunakan barcode petugas SPBU dengan Nopol: N-8526-UF dengan membayar Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian setelah selesai melakukan pengisian Terdakwa I membayar uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada petugas yang telah memberikan barcode tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju rumah Saksi BUDIONO Bin MARKASAN yang berada di Kec. Pagak, Kab. Malang untuk memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Mitsubishi Type FM517H, warna coklat kenari, tahun 1995, Nopol N-9171-UH dan Terdakwa I diberi oleh Saksi BUDIONO Bin MARKASAN komisi atau upah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa I membagi komisi tersebut kepada Terdakwa II sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 April 2026 Terdakwa I dihubungi oleh Saksi BUDIONO Bin MARKASAN untuk muat alat ternak di Kec. Kenjeran Surabaya yang akan dikirimkan ke Kalimantan, Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Saksi BUDIONO Bin MARKASAN untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Mitsubishi Type FM517H, warna coklat kenari, tahun 1995, Nopol N-9171-UH, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II menuju SPBU Jl. Kepanjen Sukoharjo, Kab. Malang untuk mengisi BBM sebanyak 200 (dua ratus) liter menggunakan barcode yang sesuai dengan Nopol: N-

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9171-UH kemudian membayar uang sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian sekira pukul 23.42 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan dan menuju SPBU Lowokdoro Jl. Kebonsari, Kota Malang untuk mengisi BBM sebanyak 198,52 (seratus sembilan puluh delapan koma lima puluh dua) liter menggunakan barcode pribadi Terdakwa I dengan Nopol: N-9142-UO dan membayar uang tunai sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, Tanggal 14 April 2026 Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan dan menuju SPBU Jl. Randu Agung Lawan, Kab. Malang untuk mengisi BBM sebanyak 200 (dua ratus) liter menggunakan barcode petugas SPBU dengan membayar uang tunai sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada petugas yang telah memberikan barcode tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju Surabaya untuk melakukan pengisian Kembali di SPBU Jl. Jakarta, Kec. Krembangan, Kota Surabaya dengan mengisi BBM sebanyak 88 (delapan puluh delapan) liter menggunakan barcode yang sesuai dengan Nopol: N-9171-UH dan melakukan pembayaran sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tanpa adanya izin Usaha Niaga BBM Para Terdakwa melakukan modifikasi Tanki pada Truck merk Mitsubishi Type FM517H, warna coklat kenari, tahun 1995, Nopol N-9171-UH untuk dapat memuat BBM Biosolar yaitu dengan tujuan Para terdakwa jual Kembali di Kalimantan selatan dengan harga Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) hingga Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liternya yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.200 (tiga ribu dua ratus rupiah) hingga Rp 5.200 (lima ribu dua ratus rupiah) perliternya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yoda Galih Banuaji dari PT. Pertamina Patra Niaga yang menerangkan bahwa kegiatan niaga BBM yang tujuannya mendapatkan margin/keuntungan dari jual beli Adalah merupakan perbuatan Kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang merupakan bagian dari kegiatan usaha hilir yakni niaga BBM yang wajib dilengkapi dengan Izin Berusaha dari Pemerintah berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tetnag Cipta Kerja, yang berbunyi “kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah Pusat”.

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa I DIMAS DWI HERMAWAN BIN SUYONO dan Terdakwa II RUDIK HARMOKO BIN PONIMAN (ALM) dalam hal

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah tidak memiliki izin usaha niaga dari pemerintah, dan tidak dilengkapi dengan penugasan dari Badan Pengaturan atau dapat berkontrak Kerjasama dengan Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga dari pemerintah dan penugasan dari Badan Pengatur sehubungan dengan jenis BBM Solar yang merupakan jenis BBM Khusus penugasan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 sekira pukul 00.05 Wib, Terdakwa berhasil di amankan oleh Saksi Djohan Djaya Saputro dan Saksi Putra Febrian, S.H. selaku petugas kepolisian resor Pelabuhan Tanjung Perak di Pelabuhan Kalimas Jl. Kalimas Baru No. 136, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya dengan barang bukti yang ditemukan berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Mitsubishi Type FM517H. warna coklat kenari, tahun 1995, Nopol: N-9171-UH. Noka: FM517H037333. Nosin: 6D16C568677 an. NANIK RENWATI d/a Dsn. Krajan, RT/RW 003/001, Kel. Sempol, Kec. Pagak, Kab. Malang; 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Truck merk Mitsubishi Type FM517H, warna coklat kenari, tahun 1995, Nopol: N-9171-UH, Noka: FM517H037333, Nosin: 6D16C568677 an. NANIK RENWATI d/a Dsn. Krajan, RT/RW 003/001, Kel. Sempol, Kec. Pagak, Kab. Malang beserta 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan;
- 1 (satu) buah kartu My Pertamina dengan Nopol: N- 9171-UH;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 13X, warna hitam, nomor IMEI 1: 865865076670223, IMEI 2: 865865076670231;
- 1 (satu) potong jaket hoodie lengan panjang, warna hitam, merk Champion, ukuran L.
- 1 (satu) potong kaos lengan warna hitam, pendek, bertuliskan "GLEDEKAN JEPANG", ukuran XXL

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni mengenai peran atau andil masing-masing orang dalam hal terdapat lebih dari satu orang pelaku dalam suatu tindak pidana dimana untuk terpenuhinya perbuatan pidana tersebut masing-masing pihak tidak harus melaksanakan seluruh unsur delik tersebut tetapi cukup adanya

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama sedemikian rupa dari para pihak sehingga delik tersebut dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Menurut Soedarto di dalam bukunya Hukum Pidana Jilid II Cetakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tahun 1971, halaman 33, menyebutkan orang dipidana sebagai pembuat (dader) adalah:

- a. Mereka yang melakukan tindak pidana (*pleger*);
- b. Mereka yang menyuruhlakukan tindak pidana (*doenpleger*);
- c. Mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang bahwa orang yang melakukan (*pleger*) orang yang sendirian berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh-lakukan (*doenpleger*) di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*) dengan syarat Bahwa benar pelaku (*pleger*) tidak dapat dipidana yaitu karena ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, misalnya karena orang gila, daya paksa, kerena perintah jabatan dengan syarat perbuatan itu dilakukan karena tidak ada kesalahan sama sekali. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah menerima uang dari sdr. Budiono Bin Markasan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli solar / Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi sebanyak $\pm$ 1.400 (seribu empat ratus) liter tanpa izin Usaha Niaga BBM dengan melakukan modifikasi Tanki pada Truck merk Mitsubishi Type FM517H, warna coklat kenari, tahun 1995, Nopol N-9171-UH, maka dalam satu rangkaian perbuatan, Majelis berpendapat unsur "*yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu pula, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diberikan putusan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, mengenai pelaku tindak pidana ini selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1. 1 unit Kendaraan Truck merk Mitsubishi Type FM517H. warna coklat kenari. tahun 1995. Nopol N-9171-UH. Noka FM517H037333. Nosin 6D16C568677 yang sudah dimodifikasi dengan tambahan tangki dengan kapasitas $\pm$ 1.400 (seribu empat ratus) liter berada di samping kiri dan kanan bawah bak;
2. 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Truck merk Mitsubishi Type FM517H. warna coklat kenari. tahun 1995. Nopol N-9171-UH. Noka FM517H037333. Nosin 6D16C568677 an. NANIK RENWATI d/a Dsn. Krajan. RT/RW 003/001. Kel. Sempol. Kec. Pagak. Kab. Malang beserta 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan;
3. 16 (enam belas) buah jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar dengan rincian 1 (satu) buah jerigen berisi $\pm$ 30 (tiga puluh) liter dengan jumlah total $\pm$ 480 (empat ratus delapan puluh) liter;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 13X. warna hitam. nomor IMEI 1 865865076670223. nomor IMEI 2 865865076670231;

karena barang bukti tersebut berhubungan dengan terwujudnya Tindak Pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka statusnya dirampas untuk negara ;

5. 1 (satu) buah kartu My Pertamina dengan Nopol N-9171-UH; statusnya tetap terlampir dalam berkas ;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) potong jaket hoodie lengan panjang, warna hitam, merk Champion, ukuran L
7. 1 (satu) potong kaos lengan pendek. warna hitam bertuliskan "GLEDEKAN JEPANG". ukuran XXL

statusnya harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana dan mampu membayar, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam praktek, ketentuan tersebut disebut termasuk dalam Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa Tidak mendukung Program Pemerintah dalam pelaksanaan tepat sasaran penyaluran BBM bersubsidi
- Perbuatan Para Terdakwa menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak jenis subsidi;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Dimas Dwi Hermawan Bin Suyono dan Terdakwa II. Rudik Harmoko Bin Poniman (alm), telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah**" ;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Dimas Dwi Hermawan Bin Suyono dan Terdakwa II. Rudik Harmoko Bin Poniman (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menjatuhkan pidana denda Sebesar **Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)** yang wajib dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan Terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) hari**
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 unit Kendaraan Truck merk Mitsubishi Type FM517H. warna coklat kenari. tahun 1995. Nopol N-9171-UH. Noka FM517H037333. Nosin 6D16C568677 yang sudah dimodifikasi dengan tambahan tangki dengan kapasitas ± 1.400 (seribu empat ratus) liter berada di samping kiri dan kanan bawah bak;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Truck merk Mitsubishi Type FM517H. warna coklat kenari. tahun 1995. Nopol N-9171-UH. Noka FM517H037333. Nosin 6D16C568677 an. NANIK RENWATI d/a Dsn. Krajan. RT/RW 003/001. Kel. Sempol. Kec. Pagak. Kab. Malang beserta 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan;
 - 3) 16 (enam belas) buah jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar dengan rincian 1 (satu) buah jerigen berisi ± 30 (tiga puluh) liter dengan jumlah total ± 480 (empat ratus delapan puluh) liter;
 - 4) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 13X. warna hitam. nomor IMEI 1 865865076670223. nomor IMEI 2 865865076670231;

Dirampas Untuk Negara

- 5) 1 (satu) buah kartu My Pertamina dengan Nopol N-9171-UH;

Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 6) 1 (satu) potong jaket hoodie lengan panjang, warna hitam, merk Champion, ukuran L
- 7) 1 (satu) potong kaos lengan pendek. warna hitam. bertuliskan "GLEDEKAN JEPANG". ukuran XXL

Dirampas Untuk Dimusnahkan

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **17 September 2026**, oleh **Ega Shaktiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., MH.**, dan **Safruddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Adistya Fansriayu, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Reiyen Novandana Syanur Putra, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., MH

Ega Shaktiana, S.H., M.H

Safruddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Adistya Fansriayu, S.H

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)